

Kurzfassung des Gutachtens

Marktwert § 194 BauGB

Auftrags-Nr. 22-000464

Unbebaute landwirtschaftliche Nutzfläche

PLZ, Ort	26683 Scharrel
Straße	Gemarkung Scharrel Flur 43, Flurstück 17/2
Bundesland	Niedersachsen
Geschäftsnummer	NZS 9 K 36/22
Auftraggeber	Amtsgericht Cloppenburg
Objektbesichtigungstag	17.11.2022
Besichtigungsumfang	Außenbesichtigung
Wertermittlungstichtag	17.11.2022



Marktwert

§ 194 Baugesetzbuch

630.000 EUR

Auftrag

Mit Beschluss vom 26.10.2022 des Amtsgerichts Cloppenburg wurde das Ingenieurbüro Bödecker um die Erstellung eines Gutachtens über den Verkehrswert des u. g. Versteigerungsobjektes gebeten.

Vorliegend handelt es sich um eine beauftragte Kurzfassung des Vollgutachtens.

Bewertungsgegenstand

Bei dem zu bewertenden Objekt handelt es sich um das Flurstück 17/2 der Flur 43 (73.917 m²) in der Gemarkung Scharrel (Landkreis Cloppenburg; Niedersachsen). Das Flurstück wird im Bestandsverzeichnis des Grundbuchblattes 1956 von Scharrel geführt. Die Fläche ist unbebaut und wird landwirtschaftlich genutzt. Diese stellt sich vollumfänglich als Ackerland dar.

Verpachtungssituation

Auskunftsgemäß befindet sich das bewertungsgegenständliche Flurstück in einer Verpachtung. Der Pachtvertrag besteht noch bis zum 31.12.2022. Im Anschluss erweitert sich der Vertrag automatisch um jeweils ein Jahr. Er kann aber jederzeit zum Ablauf des Jahres gekündigt werden. Es ergibt sich hieraus kein Werteeinfluss für das Bewertungsobjekt.

Verwertbarkeit

Das Flurstück ist sowohl einzeln als auch gemeinsam mit anderen Flurstücken vermarktbar, was die Verwertbarkeit der Flächen grundsätzlich erhöht. Die Marktgängigkeit ist als sehr gut anzusehen. Die Vermarktbarkeit für das Bewertungsobjekt ist als gegeben und nachhaltig einzustufen. Es ist mit einer großen Nachfrage am Markt zu rechnen.

Verpachtbarkeit

Grundsätzlich können landwirtschaftliche Flächen einzeln oder auch gemeinsam verpachtet werden. Landwirtschaftliche Betriebe dieser Region versuchen sich stetig durch Zupacht oder Zukauf zu vergrößern, sodass ein hohes Potenzial an Interessenten vorhanden ist.

Die Vermietbarkeit (Verpachtung) der landwirtschaftlichen Nutzfläche ist als sehr gut anzusehen.

Drittverwendungsfähigkeit

Die Drittverwendungsfähigkeit ist unter Fortführungsgesichtspunkten nachhaltig gegeben.

Bodenwert

Grundstücksteilfläche		Hauptfläche		Nebenfläche 1		Nebenfläche 2		rentierlich*	Bodenwert
Nr.	Bezeichnung	m ²	EUR/m ²	m ²	EUR/m ²	m ²	EUR/m ²		EUR
1	Ackerland	73.917	8,50					Nein	628.294

* mit rentierlich = Nein gekennzeichnete Flächen werden in der Bewertung als selbstständig nutzbare Teilflächen berücksichtigt und im Folgenden als unrentierlich ausgewiesen

Bodenwert (rentierliche Anteile)

Bodenwert (unrentierliche Anteile) 628.294

BODENWERT (gesamt) 628.294

Ergebnis

		Marktwert
		§ 194 BauGB
Werte	Bodenwert	628.294
Marktwert	Ableitung vom Bodenwert	630.000

Unterlagenübersicht

Art der Unterlage	Status	Datum der Unterlage
Abruf der Bodenrichtwerte und Flächennachvollzug über das Geoportal	vorhanden	28.11.2022
Auswertung aus der Kaufpreissammlung aller Gemeinden	vorhanden	09.11.2022
Auswertung der Auskunft aus der Kaufpreissammlung der Gemeinde Saterland	vorhanden	09.11.2022
Auszug aus der Kaufpreissammlung des Gutachterausschusses	vorhanden	07.11.2022
Auszug Bodenrichtwertauskunft	vorhanden	28.11.2022
Kartenansicht Hochwasserrisiko	vorhanden	28.11.2022
Kartenansicht Schutzgebiete	vorhanden	28.11.2022
Lageplan	vorhanden	24.11.2022
Stadtplan	vorhanden	19.09.2020

Anlagenverzeichnis

Lageplan

Fotodokumentation

Gemarkung Scharrel, Flur 43, Flurstück 17/2



Gemarkung Scharrel, Flur 43, Flurstück 17/2



Definitionen & Haftungsausschluss

Die Richtigkeit vorstehenden Wertgutachtens versichere ich hiermit pflichtgemäß. Mit dem Eigentümer stehe ich weder in verwandtschaftlichen Beziehungen noch habe ich persönliches Interesse an dem Ergebnis des Wertgutachtens.

Das Wertgutachten wurde auf Grundlage des § 194 BauGB, der Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV) vom 14. Juli 2021 erstellt.

Definition Marktwert

Im derzeit geltenden § 194 Baugesetzbuch (BauGB) ist der Begriff des Verkehrswerts wie folgt definiert: Der Verkehrswert wird durch den Preis bestimmt, der in dem Zeitpunkt, auf den sich die Ermittlung bezieht, im gewöhnlichen Geschäftsverkehr nach den rechtlichen Gegebenheiten und tatsächlichen Eigenschaften, der sonstigen Beschaffenheit und der Lage des Grundstücks oder des sonstigen Gegenstands der Wertermittlung ohne Rücksicht auf ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse zu erzielen wäre.

Haftungsausschluss

Das vorliegende Gutachten wurde ausschließlich für finanzwirtschaftliche Zwecke erstellt. Es ist nur zu diesem Zweck zu verwenden.

Eine Haftung gegenüber Dritten wird weder für das ganze Wertgutachten noch für Teile daraus übernommen. Weiterhin kann keine Haftung für die Richtigkeit von Auskünften von Behörden und Ämtern übernommen werden.

Achtung

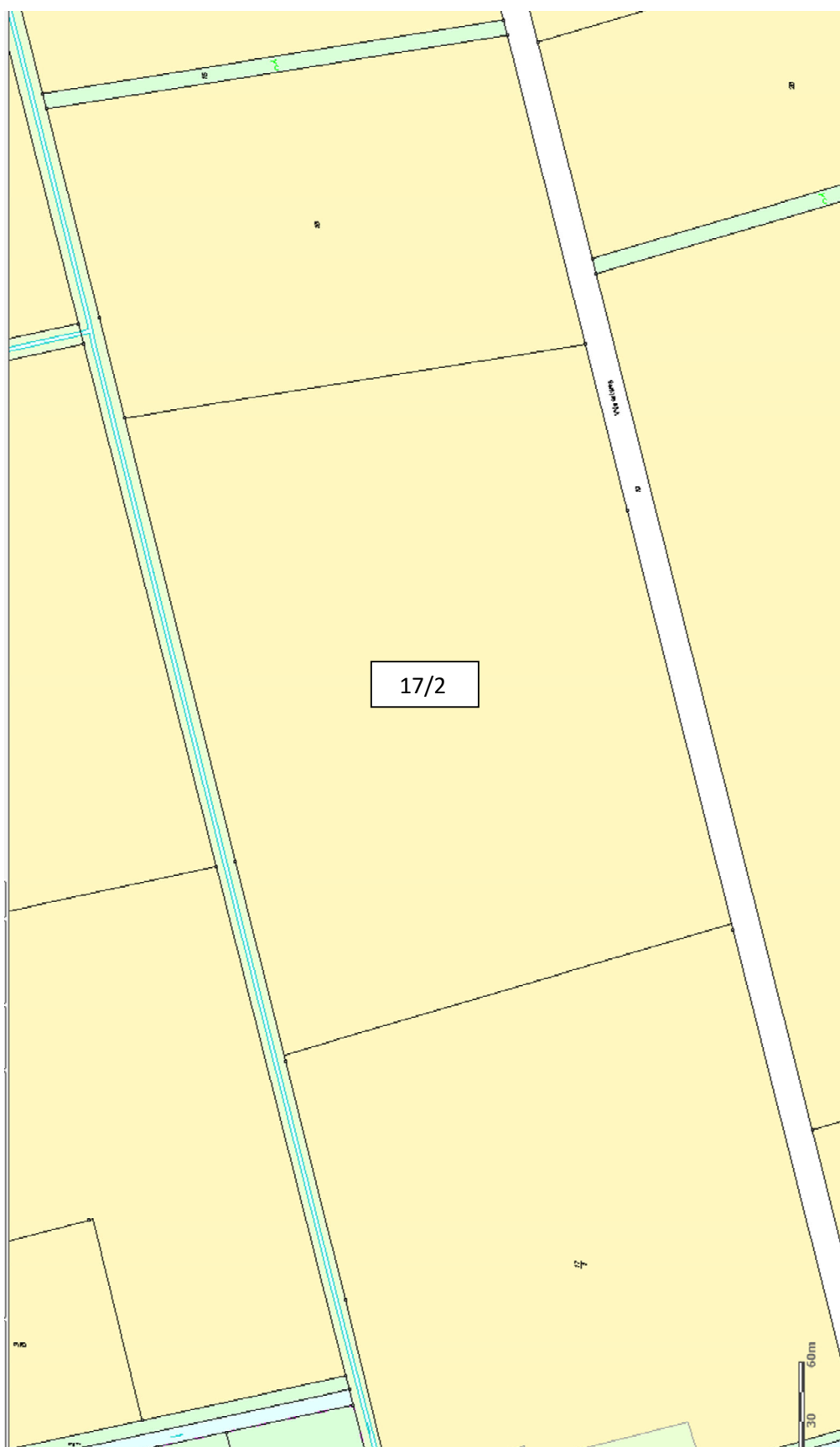
Die Legalität der baulichen Anlagen wird vorausgesetzt.

Prüfungen hinsichtlich brandschutzrechtlicher Bestimmungen wurden nicht durchgeführt. Es wird davon ausgegangen, dass diese mit der Bauabnahme im Zuge des baurechtlichen Genehmigungsverfahrens geprüft wurden. Das Gutachten wurde unter der Annahme der Funktion des baulichen Brandschutzes erstellt. Ebenso wurde die vorgeschriebene Installation und Funktion von Rauchmeldern nicht überprüft.

Untersuchungen an Baumaterial und Baugrund auf ggf. enthaltene schädliche Stoffe, wie insbesondere Asbest, Öl oder Schwermetall, wurden nicht durchgeführt. Eine Haftung kann nicht übernommen werden. Auch nicht für eine sich daraus ergebende verdeckte Marktwertbeeinflussung.

Die Weitergabe des Gutachtens an Dritte darf nur mit schriftlicher Einwilligung des Gutachters geschehen.

Lageplan



Quelle: www.asl.niedersachsen.de

Lageplan



Quelle: www.asl.niedersachsen.de